

1516340-42.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... admitido informalmente a prática de tráfico. Na fase inquisitorial, havia relatado que: "foram acionados via COPOM para atenderem denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos. Chegando ao local e ao adentrarem na viela se depararam com dois indivíduos em pé, sendo que um deles segurava uma sacolinha e ao avistar os policiais soltou a sacolinha no chão e então foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516340-42.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516340-42.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2188764/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12782533 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2132/20/373 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 6417/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2188764 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEREIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

DIEGO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 03 de agosto de 2020, por volta das 14:00 horas, em uma viela sem nome localizada no Jardim São Luís, nesta cidade e comarca da capital, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de cocaína (peso líquido - 9,9 gramas), 24 porções de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como maconha (peso líquido - 31,1 gramas) e 15 pedras de cocaína em forma de "crack" (peso líquido - 2,2 gramas), substâncias entorpecentes

que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls.10 e laudo de constatação a fls. 21/24).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2020 (fls. 77/78).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 153/154).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, postulou absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório é assaz para a análise do mérito da ação penal, tendo sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

A pretensão penal é parcialmente procedente, impondo-se a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas na figura privilegiada.

A materialidade delitiva, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); (fls. 14), pelos boletins de ocorrência (fls. 02/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo de constatação provisório (fls. 21/24) e laudo definitivo (fls. 176/178).

A autoria restou demonstrada pela prova oral.

O réu negou a prática delitiva em juízo. A versão apresentada, contudo, restou dissonante em relação ao teor dos depoimentos prestados.

Com efeito, José Carlos Costa de Faria, policial militar, relatou, em juízo, que sua equipe foi solicitada via Copom, com a informação de dois indivíduos vendendo entorpecentes. Chegando ao local, DIEGO e Anderson foram abordados. DIEGO, ao avistar os policiais, dispensou uma sacola, contendo entorpecentes (maconha, crack e cocaína), sendo abordado na sequência. Com o réu foi localizada a quantia de R\$ 100,00. Anderson disse que estava no local para a compra de drogas. No local, era comum a prática de drogas, sendo uma das comunidades mais perigosas da região do Batalhão. O réu teria admitido informalmente a prática de tráfico. Na fase inquisitorial, havia relatado que: "foram acionados via COPOM para atenderem denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos. Chegando ao local e ao adentrarem na viela se depararam com dois indivíduos em pé, sendo que um deles segurava uma sacolinha e ao avistar os policiais soltou a sacolinha no chão e então foi efetuada a abordagem. O indivíduo que segurava a sacolinha foi identificado como DIEGO PEREIRA SILVA e dentro da sacola havia 14 porções de cocaína, 24 trouxinhas de maconha, 15 pedras de crack e a quantia de R\$ 100,00 em dinheiro. O outro indivíduo foi identificado como Anderson Aiolf, porém com ele não foi localizado nada de irregular e, ao ser indagado sobre os fatos, informou que é usuário e estava no local para comprar entorpecente para seu uso pessoal. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado DIEGO e em seguida a ocorrência foi encaminhada para Delegacia."

Douglas Aguiar da Silva, Policial Militar, relatou no mesmo sentido, sem se recordar, porém, de detalhes específicos, uma vez que se encontrava, quando do depoimento judicial, medicado em razão de problemas de saúde.

O relato de Anderson Aiolf na fase de inquérito policial corrobora o teor da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, in verbis: "trabalha como ajudante de pedreiro e é usuário de drogas; que nesta data havia ido até o local para comprar duas porções de cocaína para consumo pessoal, porém a polícia chegou no local e conduziu o depoente e o indivíduo que estava vendendo as drogas para esta Delegacia. Declara que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de entorpecentes" (fls. 11).

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos" (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

O fato da prova acusatória estar baseada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o acusado é primário e de bons antecedentes. Logo, fixo a pena base no mínimo legal 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a agravante da pandemia, por não vislumbrar relação de causa e efeito entre a situação de emergência sanitária e a prática delitiva. Logo, a pena intermediária fica estabelecida no mesmo patamar.

Anoto, por fim, que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes, diminuindo a pena em 2/3. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando à pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal

Considerando a quantidade de pena fixa, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo, considerando a regra do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e na limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, §2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar DIEGO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Ausentes motivos para a decretação da prisão cautelar, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da sanção penal imposta e para incidência das consequências legais decorrentes da sentença penal condenatória.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA